

1501442-70.2019.8.26.0127

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIANA APARECIDA DE MORAES SOUZA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

FABIANA APARECIDA DE MORAES SOUZA e ARNALDO CARLOS DE SOUZA foram denunciados como incurso no art. 1º, II, e § 4º, II, da Lei nº 9.455/97, e no art. 89, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501442-70.2019.8.26.0127 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501442-70.2019.8.26.0127

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIANA APARECIDA DE MORAES SOUZA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

FABIANA APARECIDA DE MORAES SOUZA e ARNALDO CARLOS DE SOUZA foram denunciados como

incurso no art. 1º, II, e § 4º, II, da Lei nº 9.455/97, e no art. 89, caput, da Lei nº 13.146/15, ambos na forma do artigo 69 do Código Penal, porque a partir de data incerta do ano de 2015 e até o dia 30 de maio de 2019, na Rua Kalil Filho, nº 174, Parque Santa Teresa, Carapicuíba, agindo em concurso de agentes, com unidade de desígnios e dividindo entre si os atos executórios, submeteram, N.L.S sob sua guarda de fato, com emprego de violência, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal e medida de caráter preventivo, bem como porque, nas mesmas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, apropriaram-se do Benefício de Prestação Continuada (BPC), pertencente a N.L.S.

A denúncia foi recebida em 21 de agosto de 2019 (fls. 41), sobrevindo citação pessoal e reposta escrita.

Durante a instrução foi ouvida uma testemunha e, ao final, os acusados acusada foram interrogados.

O Ministério Público e a Defesa requereram a absolvição por falta de provas.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Acolho integralmente a manifestação ministerial, sendo o pedido acusatório improcedente.

Tanto perante a autoridade policial como em juízo, os réus negaram os fatos.

Disseram que Nara é irmã do corréu Arnaldo, sendo que ela sofre de transtornos mentais, além de deficiência física, dependendo exclusivamente de terceiros. Nara foi deixado por familiares sob os cuidados de ambos, desde 2015. Ela ficava nervosa e agressiva. Nara recebia auxílio previdenciário de um salário mínimo, que era usado exclusivamente para seu sustento. Esclareceram que sempre cuidaram da vítima da melhor forma possível, mas precisavam se ausentar para trabalhar e devido ao comportamento dela e fugas, resolveram deixá-la trancada em seu quarto.

A única testemunhas ouvida em juízo, a assistente social Sandra, que acompanhou a família pelo CREAS, narrou que todos eram pessoas carentes e que residiam em precárias condições. Disse que os réus, Arnaldo e Fabiana, tinham pouca instrução e dificuldades em lidar com as deficiências de Nara.

O contexto probatório, portanto, afasta a prática de maus tratos ou cárcere privado, posto que ausente dolo dos réus, que eram pessoas de pouca condição social e financeira.

Por sua vez, também inexistente prova de apropriação indevida do benefício previdenciário de Nara, já que além da quantia ser bastante diminuta e impossibilitar o próprio sustento da beneficiária, não consta qualquer realização de empréstimos ou demais dívidas.

Assim, as provas são frágeis para o decreto condenatório, devendo ser aplicado no caso em apreço o princípio constitucional in dubio pro reo

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e o faço para absolver os réus FABIANA APARECIDA DE MORAES SOUZA, pai ROMILDO VALENCO DE MORAES, mãe NAIR APARECIDA DE MORAES e ARNALDO CARLOS DE SOUZA, mãe NILZA DE SOUZA, da imputação do crime previsto no art. 1º, II, e § 4º, II, da Lei nº 9.455/97, e no art. 89, caput, da Lei nº 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), ambos na forma do artigo 69 do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Sem custas.

Não há interesse recursal. Certifique-se o trânsito, expeça-se ofício ao IRGD e arquivem-se os autos.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

P.R.I.

Carapicuíba, 19 de maio de 2022.